МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ЗӨВЛӨМЖ

2025 оны 07 дугаар сарын 08 № 07/13 Улаанбаатар хот

ОРХОН АЙМГИЙН СТАТИСТИКИЙН
ХЭЛТСИЙН ДАРГА Б.ТУУЛ ТАНАА

Нэр бүхий албан хаагчаас Комисст хандаж "... Хэлтсийн дарга цаг бүртгэлийн машинаар далимдуулан албан хаагчдаа дарамт үзүүлж байна. Хэлтсийн дарга цаг бүртгэлийн машиныг өөрийн өрөөний үүдэнд байрлуулж албан хаагчдыг хянаж цагдаж албан хаагчдаа дарамт үзүүлж байгаад гомдолтой байна. ...Бүртгүүлэх нь миний үүрэг мөн. Харин цаг бүртгэлийн машинд бүртгүүлэхдээ даргын өрөө онгорхой үед улаан нүүрээ харж байнга дарамт мэдэрч хэцүү байдаг. Бүртгэлийн машиныг шилжүүлж холдуулах эрх надад бий юу. Ажлын байранд дарамттай байна" гэх гомдлыг ирүүлсэн байна.

Гомдол гаргагчийн нэмэлт тайлбар, баримтаар ирүүлсэн цаг бүртгэлийн төхөөрөмжийн байрлалыг харуулсан фото зураг, гомдолд холбогдох Статистикийн хэлтсийн даргаас авсан тайлбар болон холбогдох эрх зүйн зохицуулалтад дүн шинжилгээ хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

Статистикийн хэлтсийн дарга Б.Туул "...Аймгийн Засаг даргын шуурхай хуралдааны үед өгсөн үүрэг, чиглэлийн дагуу манай хэлтэс цагийн бүртгэлийг дүрс таних машинаар бүртгэж эхэлсэн. Уг машиныг суурилуулахад цахилгааны утас татах боломжтой хамгийн ойрхон өрөө нь миний өрөө байсан тул төхөөрөмжийг өрөөний гадна үүдэн хэсэгт суурилуулсан. Би өрөөндөө байх үедээ байнга өрөөний хаалгыг хааж хэвшсэн, мөн ямар нэг байдлаар албан хаагчдыг хянах, цагдах агуулгаар цагийн бүртгэлийн төхөөрөмжийг өрөөний гадна үүдэн хэсэгт байрлуулаагүй" гэх тайлбарыг өгсөн бол Гомдол гаргагчаас "... Ер нь бусад хэлтсийн цаг бүртгэлийн машины байрлалыг ажиглахад нь хэлтсийн даргын хараан доор, өрөөний үүдэнд бус нийтийн эзэмшлийн талбайд буюу "коридорт" ямар нэг дарга, удирдлагаас хараат бус байдлаар байрлуулсан байдалтай харагдах юм. Миний хувьд төрийн жинхэнэ албан хаагч, төрийн албан хаагчийн шатлал, зэрэг дэвээрээ цалин, урамшуулал авч байгаа, мөн ажилд ирсэн явсан цагаа тухай бүрд нь бүртгүүлэх нь миний үүрэг бөгөөд цагийн бүртгэлийн системээр тухайн албан хаагчдын цалин бодогддог. Харин манай хэлтсийн цагийн бүртгэлийн машины хувьд хэлтсийн даргын өрөөний үүдэнд байгаа нь ямар нэг байдлаар шууд ажлын байрны дарамт үзүүлэхгүй байгаа ч цаад агуулгаараа өдөр бүр ажлын байрны дарамт ялгаварлан гадуурхалтад өртөж байгаа мэт мэдрэмж төрүүлдэг" гэх тайлбарыг Комисст өгчээ.

Үүнээс үзэхэд тухайн хэлтсийн цагийн бүртгэлийн машин нь хэлтсийн даргын өрөөний үүдний гадна хэсэгт байрлаж байгаа нь ажлын байрны дарамтыг шууд бус хэлбэрээр бий болгох нөхцөлийг бүрдүүлсэн байж болзошгүй байна.

15007019

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 84 дүгээр зүйлийн 84.5 дахь хэсэгт зааснаар ажилтны ажлын цагийн бүртгэлийг хөтлөх нь ажил олгогчийн үүрэг боловч мөн хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт ажил олгогч нь дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй болохыг хуульчилсан.

Иймд дээрх нөхцөл байдлыг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.3 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах Зөвлөмжийг хүргүүлж байна. Үүнд:

Хөдөлмөрийн тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж, албан хаагчдад ажлын байрны дарамт, таагүй нөхцөл байдал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор цаг бүртгэлийн машины одоогийн байрлалыг шилжүүлж, тохиромжтой байршилд байрлуулах арга хэмжээг авах.

Зөвлөмжийг удирдах албан тушаалтан, ажилтан албан хаагчдад танилцуулж, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг холбогдох нотлох баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ГИШҮҮН Б.ЭНХБОЛД